

1502719-75.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2312315/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 21426005 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 4010/21/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 4010/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502719-75.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502719-75.2021.8.26.0540 - Controle 1560/2021

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2312315/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 21426005 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 4010/21/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 4010/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2312315 - 02º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Indiciados:

ELIAS DE FREITAS CABOCLLO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

ELIAS DE FREITAS CABOCLLO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal porque, segundo o Ministério Público,

em data de 17 de novembro de 2021, por volta das 3h, na Travessa Avanhanda, nº 1, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com Anderson Nascimento Rodrigues Filho (processo em fase processual distinta), portava, para entrega ao consumo de terceiros, 17 sacos com maconha, 61 pinos de crack e 183 sacos com cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes estas que causam dependência física e psíquica.

Regularmente intimado para apresentação de defesa preliminar (fls. 100), o réu se desincumbiu de tal providência.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor público, pugnou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 37/38), exame químico-toxicológico (fls. 94/96) e pela prova oral coligida, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos imputados ao réu na denúncia.

Tanto na fase policial quanto em juízo, o acusado negou a prática dos fatos, relatando que estava no local fazendo uso de crack quando foi abordado pela polícia militar. Relatou que não trabalhava como "olheiro".

A versão apresentada pelo réu, a despeito da existência de indícios de autoria contra ele, não restou cabalmente infirmada nos autos.

Nota-se que os policiais militares asseveraram que, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o réu e próximo dele algumas pessoas, momento em que o primeiro fez gestos para que as segundas corressem. Afirmaram que nada de ilícito havia com o acusado e que o corréu Anderson saiu correndo e dispensou um bolsa contendo entorpecentes. Aduziram que o acusado e o corréu sustentaram ser usuário de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos em suas essências, consistem em fortes indícios de que o acusado realmente estava trabalhando como "olheiro" no local, todavia por si sós não são suficientes para a comprovação desta conduta, haja vista que sequer houve campana. Além disso, segundo os agentes legais, o acusado se limitou a fazer gestos, deixando de gritar sobre a chegada da polícia e de praticar outros atos com o intuito de alertar os traficantes acerca de tal fato.

Não bastasse isso, não houve apreensão de qualquer objeto ilícito com o réu e ele, além do mais, em todas as oportunidades que teve, sustentou ser usuário de drogas.

Daí, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pela negativa do acusado, não infirmada nos autos, quer pelas demais provas produzidas, que apesar dos indícios existentes se mostram frágeis para a prolação de decreto condenatório, a absolvição do acusado é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu ELIAS DE FREITAS CABOCLLO, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado.

Transitada esta sentença em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santo André, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA